

印发《关于进一步加强劳动人事争议协商调解工作实施方案》的通知

发 文 机 关：上海市人力资源和社会保障局，中共上海市委政法委员会，上海市高级人民法院，上海市经济和信息化委员会，上海市司法局，上海市财政局，上海市总工会，上海市工商业联合会，上海市企业联合会，上海市企业家协会

发 布 日 期：2023. 05. 04

生 效 日 期：2023. 05. 04

时 效 性：现行有效

文 号：沪人社仲〔2023〕137 号

沪人社仲〔2023〕137 号

各区人力资源和社会保障局、党委政法委、中小企业主管部门、司法局、财政局、总工会、工商联、企业联合会/企业家协会，第一、第二中级人民法院、各区人民法院：

现将《关于进一步加强劳动人事争议协商调解工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

上海市人力资源和社会保障局

中共上海市委政法委员会

上海市高级人民法院

上海市经济和信息化委员会

上海市司法局

上海市财政局

上海市总工会

上海市工商业联合会

上海市企业联合会/上海市企业家协会

2023 年 5 月 4 日

关于进一步加强劳动人事争议协商调解工作实施方案

为深入贯彻党的二十大精神，落实党中央“坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面”的重要决策部署，按照人力资源社会保障部、中央政法委等九部门《[关于进一步加强劳动人事争议协商调解工作的意见](#)》（人社部发〔2022〕71 号，以下简称《意见》）文件要求，结合工作实际，制订本方案。

一、指导思想和基本原则

深入贯彻习近平法治思想，坚持系统观念，着力强化风险防控，加强源头治理，健全多元处理机制，提升协商调解能力，促进中国特色和谐劳动关系高质量发展。通过拓展服务领域、提升服务能力、打造为民服务优质品牌，发挥协商调解的前端基础性作用，对重点工作按照层级细化分解，充分发挥市、区、街镇等各级政府相关部门的职能作用，立足于把劳动人事争议解决在基层和萌芽状态，促进调解联动融合，推动协同共治。坚持走创新发展的协商调解之路，充分发挥协商调解柔性高效的优势，依法推动案结事了人和。

二、目标任务及对策措施

持续加强协商调解制度机制和能力建设，力争用5年左右时间，着力在组织机构健全、制度机制完善、专业队伍强能、基础保障有力等四个方面取得显著成效。

（一）健全组织机构，提升部门联动质效

强化劳动人事争议预防指导。一方面充分发挥用人单位基层党组织在劳动关系治理、协商调解工作中的重要作用，以党建引领劳动关系和谐发展；另一方面完善民主管理制度，保障劳动者对用人单位重大决策和重大事项的知情权、参与权、表达权、监督权，引导用人单位依法合规用工、劳动者依法理性表达诉求。推动大中型企业普遍建立劳动争议调解委员会、小微企业建立劳动争议协商调解机制，事业单位、社会团体加强调解组织建设，把用人单位建立劳动人事争议调解组织、开展协商调解工作情况作为和谐劳动关系创建等评选表彰示范创建的重要考虑因素。推进依法治企，强化劳动用工领域合规管理，从源头上减少劳动人事争议。

健全劳动人事争议调解与人民调解、行政调解、司法调解、工会调解联动工作体系。各级人力资源社会保障部门在党委政法委的统筹协调下，加强与司法行政、法院、工会、企业代表组织等部门的工作沟通，形成矛盾联调、力量联动、信息联通的工作格局，建立健全重大劳动人事争议应急联合调处机制。

（二）完善制度建设，健全多元处理机制

建立健全劳动人事争议风险监测机制和劳动人事争议协商机制。通过税费缴纳、社保欠费、案件受理、投诉举报、信访处理、社会舆情等反映劳动关系运行的重要指标变化情况，准确研判劳动人事争议态势，充分发挥基层调解组织在重大劳动人事争议中的预防预警、调解等功能。人社部门要指导属地基层劳动人事争议调解组织完善重大劳动人事争议风险预警机制，聚焦重要时间节点，突出农民工和劳务派遣、新就业形态劳动者等重点群体，围绕主要劳动人事争议类型，强化监测预警，建立风险台账，制定应对预案，把问题矛盾化解在萌芽、化解在基层。加强劳动人事争议隐患协同治理，完善调解仲裁机构与劳动关系、劳动保障监察机构以及工会劳动法律监督组织信息共享、协调联动，建立专人联络负责机制，共同加强劳动用工指导，履行好“抓前端、治未病”的预防功能。指导建立内部劳动人事争议协商机制，培育用人单位和劳动者的劳动人事争议协商意识，建立健全沟通对话机制，畅通劳动者诉求表达渠道。工会组织协调统筹资源力量，推动健全劳动者申诉渠道和争议协商平台，帮助劳动者与用人单位开展劳动人事争议协商。企业代表组织指导企业加强协商能力建设，完善企业内部劳动争议协商程序。

强化调解与仲裁、诉讼衔接。完善调解与仲裁的衔接，双方当事人经调解达成一致并有审查确认需要的，由调解组织引导双方提起仲裁审查申请或者司法确认申请，及时巩固调解成果；加强调解与诉讼的衔接，对追索劳动报酬、经济补偿等适宜调解的纠纷，先行通过诉前调解等非诉讼方式解决。

（三）强化队伍建设，提高调解专业化水平

加强调解员队伍能力建设。加强对调解员的培训指导，开发职业技能标准，切实提高调解员职业道德、增强服务意识，提升办案能力；建立完善调解员聘任、培训、考评、奖惩和退出等管理制度，对调解员名册进行动态管理，提升调解员队伍管理规范化水平；通过政府购买服务等方式提升劳动人事争议协商调解能力，并通过考核监管手段督促调解协商效果落地落实；建立劳动人事争议调解专家库，并将符合条件的调解组织和人员纳入特邀调解名册，参与调解化解重大疑难复杂劳动人事争议；以矛盾就地化解、就

近化解为原则，以加强街镇属地管理为目标，推进监察仲裁一口受理、劳动关系板块基层队伍整合等事项。

加强调解工作规范化建设。人力资源社会保障部门会同司法行政、工会、企业代表组织等部门，落实调解组织和调解员名册制度，指导各类劳动人事争议调解组织建立健全调解受理登记、调解办理、告知引导、回访反馈、档案管理、统计报告等制度，总结、推广调解组织在实践中形成的规范化经验和特色做法，发挥典型引领作用，提升调解工作规范化水平。

（四）夯实基础保障，推进信息化、智能化升级

加强智慧协商调解建设。推动信息化技术与协商调解深度融合，建立部门间数据信息互通共享机制，整合运用各类大数据开展劳动人事争议情况分析研判。完善网络平台和手机 APP、微信小程序、微信公众号等平台的调解功能，通过“上海人社 APP”“解纷一件事”等信息平台，推行“网上办”“掌上办”，探索电子证据应用规则，参照人民法院建立文书送达系统，实现协商调解向智能化不断迈进。

保障工作经费。人力资源社会保障部门将协商调解纳入政府购买服务指导性目录，合理编制预算。各级财政部门要结合实际情况和财力可能，合理安排经费，对协商调解工作经费给予必要的支持和保障，加强硬件保障，为调解组织提供必要的办公办案设施设备。

三、明确要求 落实责任

构建和谐劳动关系，是增强党的执政基础、巩固党的执政地位的必然要求，是加强和创新社会治理、保障和改善民生的重要内容，是促进经济高质量发展、社会和谐稳定的重要基础。要把做好协商调解工作作为构建和谐劳动关系的一项重要任务，切实增强责任感、使命感、紧迫感，积极争取党委、政府支持，将这项工作纳入本地经济社会发展总体规划和政府目标责任考核体系，推动工作扎实有效开展。各级党委政法委要将劳动人事争议多元处理机制建设工作纳入平安建设考核，推动相关部门细化考评标准，完善督导检查、考评推动等工作。人力资源社会保障部门要发挥在劳动人事争议多元处理中的牵头作用，会同有关部门统筹推进调解组织、制度和队伍建设，完善调解成效考核评价机制。人民法院要发挥司法引领、推动和保障作用，加强调解与诉讼有机衔接。司法行政部门要指导调解组织积极开展劳动人事争议调解工作，加强对调解员的劳动法律政策知识培训，鼓励、引导律师参与法律援助和社会化调解。财政部门要保障协商调解工作经费，督促有关部门加强资金管理，发挥资金使用效益。中小企业主管部门要进一步健全服务体系，指导中小企业服务机构帮助企业依法合规用工，降低用工风险，构建和谐劳动关系。工会要积极参与劳动人事争议多元化解，引导劳动者依法理性表达利益诉求，帮助劳动者协商化解劳动人事争议，依法为劳动者提供法律服务，切实维护劳动者合法权益，竭诚服务劳动者。工商联、企业联合会等要发挥代表作用，引导和支持企业守法诚信经营、履行社会责任，建立健全内部劳动人事争议解决机制。力争通过各级、各部门通力协作、不断奋进，努力实现将劳动人事争议纠纷解决在基层、化解在属地，协商调解解决的案件数量在案件总量中的比重显著提高，劳动人事争议诉讼案件稳步下降至合理区间的目标。

人力资源和社会保障部门将会同有关部门，定期对本方案落实情况进行督促检查。

附件：贯彻落实《意见》重点任务清单



扫一扫，手机阅读更方便